

N. R.G. 79104/2017



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice unico del Tribunale di Roma dott. Renato Castaldo
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **79104/2017** e vertente tra:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio
dell'avv. TITONE PATRIZIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
presso il difensore avv. TITONE PATRIZIA;

ATTORE

E

Controparte_1 (C.F. *C.F._2*), con il patrocinio
dell'avv. e dell'avv. SGRO GIUSEPPE (*C.F._3*) VIA
NOMENTANA 175 00100 ROMA;

Controparte_2 C.F.), con il patrocinio dell'avv. CASALE
ROSSELLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO CAVOUR, 86 19121
LA SPEZIA presso il difensore avv. CASALE ROSSELLA;

INTERVENUTO

OGGETTO: scioglimento comunione e risarcimento del danno

CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare
dell'8/5/24

MOTIVI DELLA DECISIONE

La parte attrice *Parte_1* ha premesso di avere contratto matrimonio con il convenuto *Controparte_1*

Ha esposto di essersi legalmente separata in forza di verbale di separazione consensuale del 09/07/2013 omologato dal Tribunale Ordinario di Roma in data 12/07/2013 (docc. 1 e 2).

Ha dedotto che le parti erano contitolari del diritto di proprietà superficiaria, in ragione delle quote ideali ed indivise del 10% in capo alla Sig.ra *Parte_1* e 90% in capo al Sig. *CP_1* dei seguenti immobili:

appartamento e soffitta siti in Roma, Via Carlo Arturo Jemolo n. 283, rispettivamente piani 3 e 6, Fabbricato 2, Scala B, int. 6, distinto al N.C.E.U. del Comune di Roma al Foglio 290, Particella 1603, sub 134, z.c. 6, cat. A/2, cl. 4, vani 5,5, r.c. € 653,32 (doc. 3);

- annesso box auto seminterrato con accesso da Via Donato Menichella n. 256, piano S1, int. 23 distinto al N.C.E.U. del Comune di Roma al Foglio 290, Particella 1603, sub 283, z.c. 6, cat. C/6, cl. 12, mq 14, r.c. € 56,40 (doc. 4).

Ha esposto di essere intervenuta nel contratto di mutuo stipulato dal Sig. *CP_1* con la *Controparte_3* in persona del l.r.p.t. per l'acquisto dell'immobile quale terza datrice di ipoteca e di avere prestato garanzia fideiussoria in relazione al pagamento del mutuo.

Ha dedotto che il convenuto vive all'interno dell'appartamento in comproprietà ed utilizza gli annessi soffitta e box auto sin dal mese di gennaio 2013 senza corrispondere alcun canone o indennità pro-quota in favore della moglie.

Ha esposto che con il verbale di separazione omologato dal Tribunale, il marito aveva assunto su di sé l'obbligo di procedere all'acquisto della quota del 10%, con liberazione di quest'ultima dalle garanzie prestate in relazione al pagamento del mutuo, ma che detto obbligo era rimasto inadempito.

Ha manifestato la volontà di procedere alla divisione dei beni, al loro rilascio ed alla corresponsione pro-quota dei frutti civili dei beni comuni, commisurati al valore locativo degli immobili

Ha concluso chiedendo:

1) accertare e dichiarare che i Sigg.ri *Parte_1* e *Controparte_1* sono contitolari del diritto di proprietà superficiaria, in ragione delle quote ideali ed indivise del 10% in capo alla Sig.ra *Parte_1* e 90% in capo al Sig. *CP_1* dei seguenti immobili:

- appartamento e soffitta siti in Roma, Via Carlo Arturo Jemolo n. 283 piani 3 e 6, Fabbricato 2, Scala B, int. 6, distinto al N.C.E.U. del Comune di Roma al Foglio 290, Particella 1603, sub 134, z.c. 6, cat. A/2, cl. 4, vani 5,5, r.c. € 653,32

- annesso box auto seminterrato con accesso da Via Donato Menichella n. 256, piano S1, int. 23 distinto al N.C.E.U. del Comune di Roma al Foglio 290, Particella 1603, sub 283, z.c. 6, cat. C/6, cl. 12, mq 14, r.c. € 56,40;

2) dichiarare la divisione giudiziale dei beni descritti al punto 1) accertandone l'indivisibilità in natura e disponendone, quindi, la vendita a mezzo di professionista all'uopo delegato;

3) provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione alle rispettive quote di proprietà (10% in favore della Sig.ra *Parte_1* e 90% in favore del Sig. *CP_1* ;

4) accertare e dichiarare che il Sig. *Controparte_1* ha goduto in via esclusiva degli immobili descritti al punto 1) dall'01/01/2013 all'attualità e, per l'effetto,

5) condannare il Sig. *Controparte_1* all'immediato rilascio degli immobili descritti al punto 1) in favore della comunione ed al risarcimento del danno in favore della Sig.ra *Parte_1* mediante pagamento di un'indennità commisurata al 10% del valore locativo degli immobili, che per l'intero si determina in € 800,00 mensili o nella diversa misura che verrà accertata in corso di causa, in relazione al periodo dall'01/01/2013 alla data di rilascio, per un totale di € 4.720,00 (pari ad un'indennità di € 80,00 x 59 mensilità ad oggi maturate) oltre maturande mensilità sino alla data di effettivo rilascio, nonché oltre interessi e rivalutazione

Il convenuto ha contestato la domanda.

Ha chiesto la dilazione della divisione della comunione.

Ha dedotto che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento di una indennità di occupazione; ha affermato, infatti, di farsi carico del pagamento dell'intera rata del mutuo finalizzato al pagamento dei beni oggetto di comproprietà e che la parte attrice non partecipa alle spese necessarie al mantenimento dei suddetti beni. Ha eccepito in ogni caso la parziale prescrizione del diritto.

Ha concluso per il rigetto della domanda; in via subordinata, in applicazione dell'art. 1111, comma 1, secondo periodo, c.c., dilazionare la richiesta di divisione giudiziale per il periodo di cinque anni, o per il diverso periodo ritenuto di giustizia in via ulteriormente subordinata, rigettare la domanda di vendita dei beni oggetto di comproprietà e disporre la divisione dei beni oggetto di comproprietà mediante uno dei seguenti metodi, meno gravosi per il Sig. *CP_1* e da ritenersi soddisfattivi anche per la Sig.ra *Parte_1* a) attribuire alla Sig.ra *Parte_1* uno dei due beni pertinenziali (mansarda o box auto), il cui ricavato verrà versato alla Sig.ra *Parte_1* a titolo di quota del 10% di proprietà, salvo conguaglio della somma eccedente/mancante; b) provvedere alla vendita di uno dei due beni pertinenziali (mansarda o box auto), il cui ricavato verrà versato alla Sig.ra *Parte_1* a titolo di quota del 10% di proprietà, salvo conguaglio della somma eccedente/mancante.

Si è costituito il creditore ipotecario *Controparte_2* che ha così concluso:

“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa, disporre la divisione giudiziale dei beni in comunione per quote distinte pari al 10% del diritto di superficie di *Parte_1*, parte attrice, e pari al 90% del diritto di superficie di *Controparte_1*, convenuta, attribuendo a ciascuno dei conviventi la quota in natura di spettanza comunque senza frazionamento che sia pregiudizievole della garanzia ipotecaria vantata da *Controparte_4* ovvero, previo accertamento della indivisibilità dei beni oggetto del presente giudizio, disporre l'attribuzione della quota se richiesta oppure la vendita degli stessi beni con distribuzione del ricavato ai conviventi secondo le proprie rispettive quote di pertinenza, sempre senza pregiudizio alcuno delle ragioni di credito - garantite

dall'indicata ipoteca volontaria – di *Controparte_4* la quale con il proprio intervento, in caso di attribuzione o di vendita dei beni, richiede l'assegnazione delle somme ricavate a favore della banca fino a concorrenza del suo credito e a tali fini partecipa – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2825 c.c. 4° comma - nel competente grado ipotecario ovvero con prelazione alla distribuzione della somma che sarà ricavata dall'attribuzione o dalla vendita dei beni fino alla concorrenza di €. 128.147,16 oltre interessi convenzionali dal 26/05/2021, pari al residuo debito dell'indicato mutuo ipotecario fino al saldo. Con vittoria di spese, diritti e onorari”.

La domanda di scioglimento della comunione deve essere dichiarata inammissibile.

Il ctu ha accertato che il bene presenta delle irregolarità urbanistiche.

Segnatamente ha accertato le seguenti difformità rispetto alla planimetria catastale dell'appartamento:

il bagno in fondo al corridoio sborda nella camera da letto;

il muro di divisione tra la zona giorno e la zona notte è realizzato a filo pilastro sul soggiorno con il pilastro che sborda sulla camera da letto;

nel balcone del soggiorno è presente un piccolo locale delle dimensioni di 0,82x0,61 m che contiene la caldaia ma che di fatto comporta una difformità sulla parete finestrata del soggiorno. Tale volume è stato riscontrato nei balconi degli altri appartamenti.

Il ctu ha accertato la necessità di regolarizzare l'immobile mediante presentazione di una CILA/ SCIA in sanatoria, previa visione del progetto depositato al Comune e ad un nuovo accatastamento dell'immobile.

Secondo la Corte di Cassazione (Sez. U, Sentenza n. 25021 del 07/10/2019) quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n.

47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Gli atti di scioglimento della comunione (sia ordinaria che ereditaria) sono, pertanto, soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967.

Il principio esposto trova applicazione non solo nelle "divisioni volontarie", ossia a quelle contrattuali, ma anche in quelle giudiziali, non potendo i condividenti, mediante il ricorso al giudice, conseguire un risultato diverso da quello che potrebbero ottenere mediante un atto notarile ovvero eludere le norme imperative richiamate (cfr. Cass., 28.11.2001, n. 15133; Cass., 17.1.2003, n. 630).

La Corte ha fatto riferimento altresì al concetto "formale" di edificio abusivo, già fatto proprio dalle stesse Sezioni Unite nella pronuncia 22.3.2019, n. 8230, secondo cui si considera abusivo ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 e all'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985 (e dunque non negoziabile) quell'edificio che formi oggetto di atti negoziali in cui non siano menzionati gli estremi dei titoli abilitativi ad esso relativi, indipendentemente dal carattere illecito dell'edificio in sé.

Pertanto, la domanda di divisione deve essere dichiarata inammissibile in assenza di regolarità urbanistica dei beni.

Deve essere accolta nei limiti che seguono la domanda di corresponsione dei frutti civili avanzata dalla parte attrice.

CP_5 l'uso esclusivo del bene da parte del convenuto.

Secondo la Corte di Cassazione (Sez. 2 - , Ordinanza n. 10264 del 18/04/2023) in materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti.

Nel caso di specie la prima messa in mora del convenuto risale al 14/09/2016 (doc.8 di parte attrice, racc. Avv.ti Titone e Micolonghi / Sig. **CP_1**).

Ne consegue che solo con tale decorrenza possono essere riconosciuti i frutti civili.

La quantificazione può essere effettuata adottando i conteggi del ctu che ha calcolato il possibile canone di locazione (parametro valido anche in ipotesi di proprietà superficiaria, potendo il titolare concedere in locazione il bene come il proprietario) in €. 944,25 mensili. Il periodo da prendere in considerazione va, pertanto, dal 14/9/16 fino al 8/5/24 (data in cui la causa è stata trattenuta in decisione, non potendosi configurare una condanna in futuro) per complessivi €. 8.668,215 al pagamento dei quali oltre interessi legali la parte convenuta deve essere condannata.

Deve essere respinta l'eccezione di prescrizione.

La Corte di Cassazione ha, infatti, precisato che il diritto al risarcimento del danno per non aver potuto godere del bene e farne propri i frutti naturali o civili, che è soggetto alla prescrizione di cinque anni stabilita dal primo comma dell'art. 2947 cod. civ., può essere esercitato giorno per giorno dalla data di inizio della occupazione, e non da quella in cui l'occupazione cessa, e di conseguenza inizia a prescriversi dal giorno stesso di inizio della occupazione.

Nel caso di specie, tuttavia, i frutti civili vengono riconosciuti con decorrenza dalla messa in mora (anno 2016) cosicché non si pone un problema di prescrizione dei ratei anteriori alla proposizione della domanda.

Le spese di lite vengono compensate per 2/3 tra la parte attrice e la parte convenuta in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda. Il residuo è posto a carico di parte convenuta.

Spese compensate nei confronti della chiamata in causa Credite Agricole.

L'esito della ctu giustifica la compensazione integrale delle relative spese tra la parte attrice e *Controparte_1*

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe, così provvede:

- 1) Dichiarà inammissibile la domanda di scioglimento della comunione;
- 2) Condanna *Controparte_1* al pagamento in favore della parte attrice della somma di €. 8.668,215 oltre interessi legali;
- 3) Compensa per 2/3 le spese di lite tra la parte attrice e *Controparte_1* e condanna *Controparte_1* al pagamento del residuo; residuo che liquida in €. 3.000,00 per compensi ed €. 250,00 per spese oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali;
- 4) Compensa nel resto le spese di lite;
- 5) Pone a carico di parte attrice e di *Controparte_1* in uguale misura le spese della ctu

Roma 29/8/24

Il Giudice
Dott. Renato Castaldo